

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7231/2539

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย บุญ เรือน แหยม ประกอบ ทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 22

จำเลยขับรถโดยสารมาติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นคันแรกโดยจอดอยู่ช่องขวาสุดริมเกาะกลางถนนเพื่อเลี้ยวขวาไปทางท่าช้าง เวลาเดียวกันส.และผู้ตายกำลังจะข้ามถนนเมื่อส. และผู้ตายก้าวลงจากทางเท้าข้ามถนนตรงทางข้ามนั้นเป็นจังหวะเดียวกับสัญญาณไฟจราจรซึ่งอยู่ข้างหน้าจำเลยเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียว จำเลยจึงเร่ง ออกรถโดยไม่ทันดูว่าส. และผู้ตายกำลังข้ามถนนในทางข้ามอยู่ถึงแม้จำเลยจะเลี้ยวขวาเมื่อสัญญาณจราจรไฟสีเขียว จำเลยก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามด้วยตามมาตรา 22(4) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 จำเลยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจึงเป็นการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ ส. ได้รับอันตรายสาหัสและผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 22(4),43(4),152 และ 157

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ สาย ปอ.39 หมายเลขทะเบียน 11-8466 กรุงเทพมหานคร จากด้านถนน
ราชดำเนินใน มุ่งหน้าไปทางท่าช้างด้วยความเร็วสูงมาถึงบริเวณใกล้แยกป้อมเผด็จ
ดัสกรตรงทางข้ามซึ่งเป็นเครื่องหมายจราจรที่เจ้าพนักงานได้จัดไว้ขณะนั้นมีนาง
สนองไพรินทร์ ผู้เสียหาย และนางลิ่ง วรรณวิทย์ ผู้ตาย กำลังเดินข้ามถนนในบริเวณ
ทางข้ามดังกล่าว จำเลยขับรถด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้รถที่จำเลยขับชนผู้เสียหาย
และผู้ตายล้มศีรษะฟาดถนนจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ส่วนผู้ตาย
ได้รับอันตรายสาหัส ต่อมาถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291, 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 22, 43, 152,
157

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
291, 300 ประมวลกฎหมายอาญาจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22(4), 43(4)(8),
152 และ 157 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บทลงโทษฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 8 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์ว่า จำเลย
เป็นผู้ขับรถโดยสารประจำทางสาย ปอ.39 ชนผู้เสียหายและผู้ตาย มีปัญหาวินิจฉัย

ต่อไปว่า เหตุที่รถที่จำเลยขับชนผู้ตายเพราะความประมาทของจำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ขณะที่ผู้เสียหายเดินลงจากทางเท้าเพื่อข้ามถนนตรงทางข้ามได้ประมาณ 1 ถึง 2 ก้าว โดยมีผู้ตายเดินนำหน้าห่างประมาณ 1 ช่วงแขนก็ถูกรถโดยสารประจำทางแล่นมาชน ระยะทางที่ผู้ตายซึ่งเดินนำหน้านางสนองไปได้ประมาณ 1 ช่วงแขนจึงน่าจะอยู่ห่างจากขอบทางเท้าประมาณ 2 เมตร ถนนบริเวณที่เกิดเหตุกว้าง 8 เมตรผู้ตายซึ่งเดินนำหน้าจึงเดินถึงกึ่งกลางช่องเดินรถด้านซ้ายแล้วความข้อนี้ปรากฏตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.4 ข้อ 9.2 ว่ามีร่องเลือดบนพื้นถนนบริเวณทางข้ามและตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.3 ก็ระบุว่าจุดชนอยู่ตรงทางข้ามเช่นกัน ประกอบกับผู้เสียหายและผู้ตายเป็นหญิงอายุ 71 และ 72 ปีซึ่งชราแล้วจะข้ามถนนไปเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาคงจะไม่รีบร้อนข้ามถนนหากคิดว่าจะไม่ปลอดภัยจริง ๆ จึงเชื่อว่าจำเลยขับรถชนผู้เสียหายและผู้ตายขณะเดินอยู่ในทางข้าม จำเลยก็น่าสืบเข้ามาว่าในวันเวลาเกิดเหตุจำเลยขับรถโดยสารประจำทางสาย ปอ.39 มาติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นคันแรกโดยจอดอยู่ช่องขวาสุดริมเกาะกลางถนนเพื่อเลี้ยวขวาไปทางท่าช้าง น่าเชื่อว่าเวลาเดียวกันนางสนองและผู้ตายกำลังจะข้ามถนนเพราะเป็นจังหวัดที่ไม่มีรถเนื่องจากรถที่มาจากด้านกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามกับจำเลยก็ติดสัญญาณจราจรไฟสีแดงเช่นกันเมื่อนางสนองและผู้ตายก้าวลงจากทางเท้าข้ามถนนตรงทางข้ามนั้นเป็นจังหวะเดียวกับสัญญาณไฟจราจรซึ่งอยู่ข้างหน้าจำเลยเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียว จำเลยจึงเร่งออกรถด้วยความเร็วเพื่อเลี้ยวรถเพราะความรีบเร่งดังกล่าวจำเลยจึงขับรถเลี้ยวขวาโดยไม่ทันดูว่านางสนองและผู้ตายกำลังข้ามถนนในทางข้ามอยู่ อันเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเพราะถึงแม้จำเลยจะเลี้ยวขวาเมื่อสัญญาณจราจรไฟสีเขียว จำเลยก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามด้วยตามบทบัญญัติของมาตรา 22(4) วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 จำเลยขับรถโดยประมาทได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการขับรถโดยประมาทและการกระทำโดยประมาทของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22(4), 43(4), 152 และ 157 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 22(4), 43(4), 152 และ 157 การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลย 4 ปี

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>